

법률 질의 답변서

【질의 내용】

【상황】

갑은 농어촌 도로를 상업적 목적으로 점용하고 있으며, 을은 해당 지역의 군수로서 도로 관리 책임을 맡고 있다. 갑은 도로 점용에 대한 점용료를 몇 달째 납부하지 않고 있다. 이로 인해 을은 갑에게 적절한 조치를 취하려고 한다. 또한, 갑은 점용료가 얼마인지와 그 산정 기준이 무엇인지 궁금해하고 있다.

【질문】 을 군수는 갑이 도로 점용료를 내지 않을 경우 어떤 조치를 취할 수 있으며, 점용료의 산정 기준은 어떻게 정해지는가?

위 상황에 적용되는 대한민국 법조문을 '법령명 제 N 조' 형식으로 구체적으로 인용하여 근거와 함께 답하세요.

【답변 요지】

군수는 농어촌도로를 점용하는 자에게 점용료 징수 권한을 가지며, 이를 납부하지 않을 경우 관련 법령에 따라 징수 절차를 진행할 수 있습니다. 점용료의 구체적인 금액과 산정 기준은 해당 군의 조례로 정해져 있으므로, 갑은 해당 군의 조례를 확인해야 합니다. 따라서 을 군수는 조례에 따른 산정 기준을 통지하고 미납된 점용료를 징수할 수 있는 법적 근거를 가집니다.

【관련 법령 및 해설】

▶ 농어촌도로 정비법 제 19 조(점용료의 징수) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

· 조문 원문: 제 19 조(점용료의 징수)

① 군수는 제 18 조에 따라 도로를 점용하는 자에게 점용료를 징수할 수 있다.

② 제 1 항에 따른 점용료의 산정기준 등 점용료의 징수에 필요한 사항은 해당 군의 조례로 정한다.

· 해설: 군수는 농어촌 도로를 점용하는 자에게 점용료를 징수할 수 있는 권한을 부여받습니다.

▶ 도로법 제 66 조(점용료의 징수 등) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

· 조문 원문: 제 66 조(점용료의 징수 등)

① 도로관리청은 도로점용허가를 받아 도로를 점용하는 자로부터 점용료를 징수할 수 있다.

② 도로관리청은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이미 징수한 점용료 중 도로점용허가 취소 등의 사유로 도로를 점용하지 아니하게 된 기간분의 점용료를 반환하여야 한다.

1. 제 63 조에 따라 도로점용허가를 취소한 경우

2. 제 96 조에 따라 도로점용허가를 취소한 경우

3. 그 밖에 도로점용허가 기간이 종료하기 전에 도로점용을 종료한 경우 등 대통령령으로 정하는 경우

③ 도로관리청은 제 1 항에 따른 점용료(이하 "점용료"라 한다) 징수를 위하여 필요하면 「부동산등기법」 제 109 조의 2 제 1 항에 따른 등기정보자료 및 「건축법」 제 32 조에 따른 전자정보처리 시스템을 이용할 수 있다.

④ 점용료의 산정기준, 제 2 항에 따른 점용료의 반환 방법 등 점용료의 징수 및 반환 등에 필요한 사항은 고속국도 및 일반국도(제 23 조제 2 항에 따라 시·도지사 또는 시장·군수·구청장이 도로관리청이 되는 일반국도는 제외한다)에 관하여는 대통령령으로 정하고, 그 밖의 도로에 관하여는 대통령령으로 정하는 범위에서 해당 도로관리청이 속하는 지방자치단체의 조례로 정한다.

⑤ 제 4 항에도 불구하고 제 61 조제 4 항에 따라 일반경쟁에 부치는 방식으로 도로점용허가를 받은 자에 대해서는 해당 일반경쟁에 부친 때 도로점용허가를 받은 자가 제시한 금액을 점용료로 부과한다. 다만, 그 점용료는 제 4 항에 따라 산정된 점용료의 3 배를 초과할 수 없다.

• **해설:** 도로관리청은 도로점용허가를 받은 자로부터 점용료를 징수할 수 있으나, 본 사안은 농어촌도로 정비법 적용 대상입니다.

【결론】

을 군수는 농어촌도로 정비법 제 19 조에 따라 갑에게 점용료 납부를 요구할 수 있으며, 미납 시 징수 절차를 밟을 수 있습니다. 점용료의 금액과 산정 기준은 해당 군의 조례에 명시되어 있으므로, 갑은 이를 확인하여 납부해야 합니다. 실무적으로는 조례에 따른 산정 내역을 명확히 통지하고, 미납 시 행정적 강제 징수 절차를 고려해야 합니다.

인용 검증: 2/2 법제처 확인 | 내용 일치: 2/2 | 환각: 0 건

자율 수정: 0 회 | 생성: Qwen3.5-27B · 교차검증: DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B (온프레미스)

문서 생성: 2026-07-14 | 법제처 국가법령정보 Open API 근거 기반 자동 검증